

MENTORIA TITÃ · RETA FINAL



LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA RN · AULA 02

POLÍCIA PENAL E EC 104/2019

Criação · art. 144 · competências · vinculação ·
subordinação · atribuições constitucionais

Leitura rápida

115 questões mapeadas

Lei seca filtrada

Pegadinhas 95+

Objetivo: dominar o núcleo constitucional da Polícia Penal sem misturar esta aula com a LC 566/2016. Base: 115 questões recebidas + materiais didáticos enviados + texto oficial da CF/88, EC 104/2019 e CE/RN.

MAPA DE PROVA

O que estudar - e o que cortar

Esta aula é curta porque o núcleo é pequeno. A banca ganha pontos trocando órgão, competência, vínculo e autoridade de subordinação.

TERMÔMETRO TITÃ

ALTÍSSIMA
art. 144 + órgãos

ALTÍSSIMA
§ 5º-A: vínculo + missão

ALTÍSSIMA
EC 104/2019

ALTA
§ 6º + quadro

BANCO ANALISADO

115 itens

48 reais e 67 autorais estilo CEBRASPE. Nas reais, o padrão dominante é comparar competências entre PF, PRF, PC, PM/CBM e Polícia Penal.

LEITURA RECOMENDADA

20-25 min

1ª passada: páginas 3-9. 2ª: pegadinhas. 3ª: simulado. Não gaste tempo com detalhes de carreira e disciplina: isso entra na LER 03.

ROTA DE ESTUDO

1. EC 104

O que mudou, onde mudou e quando entrou em vigor.

2. art. 144

Rol e missão constitucional de cada órgão.

3. Polícia Penal

Vinculação, segurança dos estabelecimentos e subordinação.

4. RN

EC 22/2022 e art. 90 da Constituição estadual.

CORTE TITÃ

LEP detalhada, escolta, RDD, regime disciplinar, direitos/deveres, progressão funcional e sanções não são o núcleo desta aula. Quando aparecerem nos materiais, ficam para a legislação própria ou para a LER 03.

EC 104/2019

A emenda que constitucionalizou a Polícia Penal

DECORE O MAPA DA EMENDA

01**ART. 21, XIV**

Incluiu a **polícia penal do DF** entre as instituições que a União organiza e mantém.

02**ART. 32, § 4º**

Lei federal dispõe sobre a utilização, pelo Governo do DF, da polícia civil, **polícia penal**, PM e CBM.

03**ART. 144**

Criou o inciso VI, o § 5º-A e ajustou o § 6º para incluir as polícias penais.

ARTIGOS PRÓPRIOS DA EC

ART. 4º - QUADRO

Preenchimento **exclusivamente** por concurso público e por transformação dos cargos isolados, cargos de carreira dos atuais agentes penitenciários e cargos públicos equivalentes.

ART. 5º - VIGÊNCIA

Entra em vigor na **data de sua publicação**. Promulgada em 4/12/2019; publicada no DOU em 5/12/2019.

BIZU DE MEMÓRIA

21 + 32 + 144 + quadro + vigência. A prova pode dizer que a EC 104 alterou “apenas” o art. 144. Isso está errado.

NÃO EXISTE

A EC 104 não criou Polícia Penal Municipal. O inciso VI fala em **federal, estaduais e distrital**.

ART. 144

Quem faz o quê - tabela que resolve questão

Segurança pública = dever do Estado + direito e responsabilidade de todos.
Finalidade: ordem pública + incolumidade das pessoas + patrimônio.

Órgão	Núcleo constitucional	Pegadinha clássica
Polícia Federal	Infrações federais/repercussão; tráfico/contrabando/descaminho; polícia marítima, aeroportuária e fronteiras; polícia judiciária da União com exclusividade .	Não confundir “polícia judiciária da União” com patrulhamento ostensivo.
PRF	Patrulhamento ostensivo das rodovias federais .	Não é polícia judiciária nem polícia de fronteira.
PFF	Patrulhamento ostensivo das ferrovias federais .	Troca com PRF.
Polícias Cíveis	Polícia judiciária e apuração de infrações penais, exceto militares , ressalvada competência da União.	Não faz policiamento ostensivo por força do § 4º.
Polícias Militares	Polícia ostensiva e preservação da ordem pública .	Não é investigação geral.
Corpos de Bombeiros	Além da lei, execução de atividades de defesa civil .	Não exerce polícia marítima.
Polícias Penais	Segurança dos estabelecimentos penais , vinculadas ao órgão administrador do sistema penal.	Não recebeu função geral de polícia judiciária.

COMO A BANCA MONTA

Uma questão real CEBRASPE/2022 pediu a sequência: ordem pública → **PM**; polícia judiciária estadual → **PC**; segurança dos estabelecimentos penais → **Polícia Penal**; fronteiras → **PF**.

§ 5º-A

Polícia Penal - a literalidade que precisa sair automática

FÓRMULA DE PROVA

POLÍCIA PENAL
órgão do art. 144, VI



VINCULADA
ao órgão administrador do sistema penal



MISSÃO
segurança dos estabelecimentos penais

VINCULAÇÃO

A CF usa critério **funcional**: “órgão administrador do sistema penal da unidade federativa”. Não exige nome fixo como Secretaria de Segurança Pública ou Departamento Penitenciário.

ATRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL

O verbo de prova é **segurança**. A expressão literal é “segurança dos estabelecimentos penais”.

O QUE O § 5º-A NÃO DIZ

Não diz

“polícia judiciária” ou “investigação criminal geral”.

Não diz

“policimento ostensivo de toda área externa”.

Não diz

“administração dos estabelecimentos penais”.

DISTINÇÃO IMPORTANTE

Custódia, guarda, escolta, vigilância, disciplina e outras atividades podem decorrer da legislação penitenciária e estadual. **Não transforme essas expressões em literalidade do art. 144, § 5º-A.**

BIZU 95+

Crime dentro do presídio **não transfere automaticamente** à Polícia Penal a competência constitucional de investigação. A EC 104 não extinguiu as competências da Polícia Civil ou da Polícia Federal.

§ 6º

Subordinação não é a mesma coisa que vinculação

VINCULAÇÃO - § 5º-A

Polícia Penal → órgão administrador do sistema penal da respectiva unidade federativa.

É relação estrutural/administrativa prevista para a corporação.

≠

SUBORDINAÇÃO - § 6º

Polícias penais **estaduais e distrital** → respectivos Governadores, juntamente com PC, PM e CBM.

A Polícia Penal federal não entra nessa subordinação aos governadores.

FORÇAS AUXILIARES E RESERVA DO EXÉRCITO

Instituição	Força auxiliar / reserva?	Subordinação ao Governador?
Polícia Militar	SIM	SIM
Corpo de Bombeiros Militar	SIM	SIM
Polícia Civil	NÃO	SIM
Polícia Penal estadual/distrital	NÃO	SIM

PEGADINHA CAMPEÃ

Integrar a segurança pública **não transforma** a Polícia Penal em força auxiliar ou reserva do Exército. Essa qualificação constitucional é da PM e do CBM.

LEIA ASSIM

§ 6º = **PM + CBM** recebem a etiqueta militar federal; depois a frase reúne **PM + CBM + PC + PP estadual/distrital** sob os Governadores.

ART. 4º DA EC 104

Como se forma o quadro da Polícia Penal

PALAVRA-CHAVE: EXCLUSIVAMENTE**VIA 1**
concurso público

+

VIA 2
transformação de cargos permitidos pela EC

A EC federal menciona expressamente	Entra?
Cargos isolados	SIM
Cargos de carreira dos atuais agentes penitenciários	SIM
Cargos públicos equivalentes	SIM
Terceirizados em geral	NÃO
Livre nomeação para cargo efetivo	NÃO

NÃO ERRE O “EXCLUSIVAMENTE”

Não significa “somente concurso”. Significa que o texto delimita **duas vias constitucionais**: concurso + transformação das categorias indicadas.

RN TEM REDAÇÃO PRÓPRIA

A Constituição do RN, art. 90, § 14, fala em concurso público + transformação dos **cargos de carreira dos atuais agentes penitenciários**. A redação estadual não repete literalmente todas as categorias do art. 4º da EC 104.

DISTRITO FEDERAL

As duas alterações que a prova pode esconder

ART. 21, XIV - UNIÃO

Compete à União **organizar e manter** a polícia civil, a polícia penal, a polícia militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, além de prestar assistência financeira ao DF para serviços públicos por fundo próprio.

ART. 32, § 4º - USO PELO DF

Lei federal disporá sobre a utilização, pelo Governo do Distrito Federal, dessas quatro instituições.

NÃO GENERALIZE

Afirmação	Correta?
A União organiza e mantém a Polícia Penal do DF.	SIM
A União organiza e mantém todas as Polícias Penais estaduais.	NÃO
Lei federal disciplina a utilização da Polícia Penal pelo Governo do DF.	SIM
Governadores estaduais subordinam a Polícia Penal federal.	NÃO
Existe Polícia Penal municipal no inciso VI.	NÃO

TRAVA DE MEMÓRIA

DF = União organiza/mantém; Governo do DF utiliza; lei federal disciplina.

RIO GRANDE DO NORTE

Como a EC 104 chegou à Constituição Potiguar

EC ESTADUAL Nº 22, DE 11/05/2022

A Constituição do RN passou a incluir expressamente a **Polícia Penal Estadual** no art. 90, IV, alinhando o texto estadual ao modelo constitucional federal.

CE/RN	Regra de prova
Art. 90, IV	Polícia Penal Estadual integra os órgãos estaduais de segurança pública.
Art. 90, § 6º	PM e CBM são forças auxiliares/reservas do Exército e, juntamente com PC e Polícia Penal, ficam subordinadas ao Governador do Estado .
Art. 90, § 13	Polícia Penal Estadual vinculada à Secretaria de Estado da Administração Penitenciária (SEAP) , órgão administrador do sistema penitenciário; missão: segurança dos estabelecimentos penais.
Art. 90, § 14	Quadro preenchido exclusivamente por concurso público e transformação dos cargos de carreira dos atuais agentes penitenciários.

FEDERAL

CF/88: usa “órgão administrador do sistema penal da unidade federativa”.

RN

CE/RN identifica concretamente a **SEAP** como órgão administrador do sistema penitenciário.

NÃO ANTECIPE A LER 03

Atribuições detalhadas, carreira, direitos, deveres e disciplina do Policial Penal do RN pertencem à legislação estadual específica. Aqui, memorize só o **esqueleto constitucional**.

BIZU 95+

20 pegadinhas para revisar antes da prova

1. **Criação:** EC 104/2019 criou polícias penais federal, estaduais e distrital.
2. **Município:** Não existe Polícia Penal municipal no inciso VI.
3. **Caput:** Segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos.
4. **Finalidade:** Ordem pública + incolumidade das pessoas + patrimônio.
5. **Vínculo:** PP vincula-se ao órgão administrador do sistema penal.
6. **Missão:** Núcleo constitucional = segurança dos estabelecimentos penais.
7. **Investigação:** § 5º-A não dá função geral de polícia judiciária à PP.
8. **PM:** Polícia ostensiva + preservação da ordem pública.
9. **PC:** Polícia judiciária + apuração, exceto infrações militares e ressalvada União.
10. **PF:** Polícia judiciária da União com exclusividade.
11. **PRF:** Patrulhamento ostensivo das rodovias federais.
12. **Reserva do Exército:** Somente PM e CBM; Polícia Penal NÃO.
13. **Governador:** PP estadual/distrital subordina-se ao Governador.
14. **PP federal:** Não se subordina aos Governadores estaduais.
15. **Art. 4º:** Exclusivamente = concurso + transformações expressamente admitidas.
16. **Terceirizados:** Não entram automaticamente por transformação.
17. **EC 104:** Alterou arts. 21, XIV; 32, §4º; e 144; além dos arts. 4º e 5º da própria EC.
18. **RN:** EC 22/2022 incluiu PP no art. 90; vínculo estadual = SEAP.
19. **RN - quadro:** §14 estadual tem redação mais enxuta que o art. 4º federal.
20. **Crime no presídio:** Local do crime não transfere automaticamente investigação à PP.

TRÍADE QUE NÃO PODE ERRAR

VÍNCULO

Órgão administrador do sistema penal.

MISSÃO

Segurança dos estabelecimentos penais.

RN

SEAP + Governador + EC 22/2022.

SIMULADO RELÂMPAGO

12 itens - faça em 5 minutos

Sem consultar. São itens que condensam as trocas mais recorrentes do banco de 115 questões.

01	A EC 104/2019 incluiu polícias penais federal, estaduais, distrital e municipais no art. 144.	C / E
02	Às polícias penais, vinculadas ao órgão administrador do sistema penal, cabe a segurança dos estabelecimentos penais.	C / E
03	As polícias penais estaduais são forças auxiliares e reserva do Exército.	C / E
04	As polícias penais estaduais e distrital subordinam-se aos respectivos Governadores.	C / E
05	A Polícia Penal recebeu da EC 104/2019 a função geral de polícia judiciária dentro dos estabelecimentos penais.	C / E
06	A EC 104/2019 alterou, entre outros pontos, os arts. 21, XIV, 32, § 4º, e 144 da Constituição.	C / E
07	O art. 4º da EC 104 permite preenchimento do quadro apenas por concurso público.	C / E
08	A União organiza e mantém a Polícia Penal do Distrito Federal.	C / E
09	A Polícia Rodoviária Federal exerce polícia judiciária da União nas rodovias federais.	C / E
10	No RN, a Polícia Penal Estadual integra o art. 90 da Constituição Estadual desde a EC 22/2022.	C / E
11	No RN, a Polícia Penal Estadual está vinculada à SEAP e sua missão constitucional é a segurança dos estabelecimentos penais.	C / E
12	O simples fato de um crime ocorrer no interior de um presídio transfere à Polícia Penal a competência constitucional para investigá-lo.	C / E

REGRA DE USO

0-2 erros: aula dominada. 3-4: revise páginas 5-9. 5+: volte para a tabela do art. 144 e refaça as 20 pegadinhas.

PADRÃO DAS QUESTÕES REAIS

O banco traz questões reais de CEBRASPE sobre repartição de atribuições, subordinação a Governadores, rol constitucional, forças auxiliares/reserva do Exército, guardas municipais e competências de PF/PRF/PC/PM/CBM. As questões autorais completam a cobrança específica da EC 104/2019 e da Polícia Penal.

FECHAMENTO

Gabarito + revisão de 5 minutos

Item	Gab.	Por quê?
1	E	Não há Polícia Penal municipal no inciso VI.
2	C	Literalidade do § 5º-A.
3	E	Forças auxiliares/reserva: PM e CBM.
4	C	§ 6º inclui PP estaduais e distrital.
5	E	Não recebeu função geral de polícia judiciária.
6	C	São os três pontos constitucionais alterados pela EC.
7	E	Há concurso + transformação das categorias previstas.
8	C	Art. 21, XIV.
9	E	PRF = patrulhamento ostensivo de rodovias federais.
10	C	EC estadual 22/2022.
11	C	Art. 90, § 13.
12	E	Competência investigativa não muda só pelo local do crime.

CHECKLIST DE SAÍDA

VOCÊ PRECISA SAIR SABENDO

- o que a EC 104 alterou;
- inciso VI + § 5º-A + § 6º;
- diferença entre PF, PC, PM e PP;
- art. 4º: concurso + transformação;
- DF: arts. 21 e 32;
- RN: EC 22/2022 + art. 90.

FÓRMULA FINAL

PP = segurança dos estabelecimentos penais.
 Vínculo = órgão administrador do sistema penal.
 PP estadual/distrital = subordinada ao Governador.
 PP ≠ reserva do Exército.
 RN = SEAP.

FONTES E RASTREABILIDADE

Questões: arquivo "LER_02_Policia_Penal_EC_104_2019_115_Questoes", com 115 itens (48 reais + 67 autorais), recebido em 07/09/2026. **Materiais-base:** PDFs didáticos enviados para a coleção, especialmente o bloco de Segurança Pública/Polícia Penal. **Fontes oficiais conferidas:** Constituição Federal compilada, art. 144; Emenda Constitucional nº 104/2019; Constituição do Estado do RN, art. 90, com EC estadual nº 22/2022.

PRÓXIMA AULA

LER 03 - LC RN 566/2016: estrutura e carreira da Polícia Penal, atribuições, direitos, deveres, regime funcional e disciplina. É lá que entram os detalhes funcionais que foram propositalmente cortados desta aula.